

0059595-54.2011.8.26.0224

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... crimes foram surgindo, dentre eles, tráfico de drogas; quanto a EVANDRO, havia um ponto de tráfico comandado por ele; falava diariamente com o gerente dele (Rodrigo); morava na COHAB; não participou da busca realizada na casa de ANDERSON; acredita que SCOOBÃO estivesse envolvido com as explosões; numa das ligações de TELÃO, a mãe o chamou por EVANDRO.

Em juízo, o policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0059595-54.2011.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0059595-54.2011.8.26.0224

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 147/2011 - DISE - Del. de Invest. sobre Entorpecentes e Crimes contra patrimônio Guarulhos, 226/2011 - DISE - Del. de Invest. sobre Entorpecentes e Crimes contra patrimônio Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

ANDERSON DA SILVA PAPA, vulgo "Guga" foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006; e EVANDRO MORATO MOREIRA, vulgo "TELÃO" e EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO, vulgo "SCOOBÃO" como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, qualificados nos autos.

Consta da denúncia no dia 02 de setembro de 2011, pela manhã, na Rua Pegmatito, 48, Guaianases, na cidade de São Paulo, ANDERSON DA SILVA PAPA, vulgo "Guga", qualificado a fls. 110/111, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 15 (quinze) cartelas com micro pontos de LSD e 300 (trezentos) invólucros de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 08/10 e laudo químico toxicológico de fls. 46/49.

O réu ANDERSON morava na residência, com endereço supramencionado, local onde guardava, dentro de seu quarto os entorpecentes supramencionados.

No dia 02 de setembro de 2011, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária de ANDERSON, expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Guarulhos, no procedimento de interceptação telefônica n. 1306/2011, policiais civis se deslocaram para a residência de ANDERSON. Com a entrada franqueada por Valdinei Silva Papa, irmão de ANDERSON, os policiais localizaram as drogas supramencionadas. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas evidenciam que ANDERSON praticava tráfico de drogas.

Consta ainda que EVANDRO MORATO MOREIRA, vulgo "TELÃO", RG. 37.294.047-X (fls. 280), e EDIMILSON SILVA DO NASCIMENTO, vulgo "SCOOBÃO", em diversos dias e horários, nos meses julho a outubro de 2011, em locais incertos, associaram-se, entre si e com outras pessoas, dentre elas indivíduo de vulgo "Cuíca", o qual foi identificado como RODRIGO ZANVETTOR BIQUEIRA (fato já apurado na ação penal que tramitou na 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos (fls. 204/223) para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º e 34 da Lei 11.343/06.

Em procedimento de interceptação telefônica n. 1306/2011, autorizado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Guarulhos, foram captadas conversas dos denunciados EVANDRO e EDIMILSON, entre si e com outras pessoas, as quais evidenciam que os réus se uniram, de forma estável e duradoura, com o fim de praticar o crime de tráfico. Com efeito, por exemplo, em conversa no dia 29/07/2011, EDIMILSON fala com o denunciado EVANDRO, usuário da linha 11 8135-1592, sendo certo que naquele momento EVANDRO não era investigado. Na mencionada ligação, os denunciados negociam a venda de substância utilizada para confecção de "crack" (fls. 24/26 do apenso das interceptações telefônicas).

Logo em seguida, EDIMILSON, vulgo "SCOOBÃO", liga para indivíduo desconhecido, usuário da linha 126*46805, e solicita a substância utilizada na produção do "crack", dizendo que é para um "parceirinho" (fls. 26/27 do apenso das interceptações telefônicas).

A partir deste momento, a linha utilizada por EVANDRO também passou a ser monitorada por meio de procedimento de interceptação.

No dia 28/09/2011, EVANDRO conversa com indivíduo conhecido como Lazaro sobre negociação de venda de maconha (fls. 126/129 do apenso das interceptações telefônicas).

Em 24/09/2011, EVANDRO conversa com indivíduo de vulgo "Cuíca" sobre as vendas ("movimento") no ponto de tráfico, sendo perguntado por EVANDRO e respondido por "Cuíca". No dia 25/09/2011, em outra ligação, EVANDRO pergunta a "Cuíca" sobre a "loja", sendo respondido que: "Hoje o bagulho ta estalando também". Em seguida, EVANDRO pergunta se a cocaína está saindo, sendo respondido que sim (fls. 130/135 do procedimento das interceptações telefônicas).

Auto de exibição/apreensão de fls. 10/12.

Laudo pericial fls. 38/48.

Laudo químico toxicológico fls. 46/49.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022 (fls. 685/687).

Boletim de Ocorrência (fls. 05/09; 89/94).

Devidamente notificados (fl. 437/440; 681; 684), os acusados ofereceram defesa preliminar (fls. 466/467; 587/591; 642/646).

No curso da instrução os réus foram citados; foram colhidas as declarações de dois policiais civis, de dois policiais investigadores da polícia e do irmão do réu. O Representante do Ministério Público pugnou pela absolvição por falta de provas (fls. 832/835).

A defesa requereu no mesmo sentido (fls. 839/845, 846/857 e 858/862).

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva do delito de tráfico ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Laudo pericial às fls. 38/48, Laudo químico toxicológico fls. 46/49, além da prova oral colhida.

A autoria, entretanto, não restou comprovada de forma segura.

O investigador Carlos Pereira da Silva, ouvido em Juízo, disse que não se recordava dos fatos.

O policial Andre Antunes, em Juízo, alegou que a investigação começou com furtos (explosões) de caixa eletrônico; durante as investigações novos crimes foram surgindo, dentre eles, tráfico de drogas; quanto a EVANDRO, havia um ponto de tráfico comandado por ele; falava diariamente com o gerente dele (Rodrigo); morava na COHAB; não participou da busca realizada na casa de ANDERSON; acredita que SCOOBÃO estivesse envolvido com as explosões; numa das ligações de TELÃO, a mãe o chamou por EVANDRO.

Em juízo, o policial Jose Aguibson narrou que não se recordava dos fatos; apenas dos vulgos "Telão" e "Scoobão"; à época trabalhavam nas interceptações telefônicas para investigar tráfico e explosões de caixas eletrônicos; ratificou os relatórios elaborados por ele e sua equipe; explicou que as transcrições são feitas na íntegra em regra; e depois são ressaltados pontos de conexão.

Em juízo, o irmão de Anderson, Valdinei Silva Papa, informou que estava em casa quando os policiais chegaram; havia muitos policiais; ele morava com a família na parte dos fundos e na frente seus pais e seu irmão, indicou onde era o quarto de ANDERSON; não conseguiu visualizar os policiais encontrando as drogas e os cartões; somente na delegacia foram apresentadas as drogas e outros objetos; afirmou que o apelido de seu irmão é "Guga"; não conhece os corréus; à época seu irmão trabalhava numa padaria comunitária, registrado.

Interrogado, o réu Anderson negou a prática delitiva; disse que os policiais entraram na casa de sua família; não conhece os corréus; na época não morava mais no endereço; trabalhava com assistência social; não reconheceu nada do que foi encontrado no local (drogas, cartões etc); negou associação com o réu EDMILSON.

Interrogado, o réu Evandro negou a prática delitiva; não conhece os corréus; negou o vulgo "TELÃO".

Interrogado, o réu Edimilson negou a prática delitiva; não conhece os corréus; negou o vulgo "SCOOBÃO"; não reconheceu as conversas interceptadas; conhece Davi (foi preso junto com ele); disse que à época trabalha com negociação de carros, apartamentos.

Tendo em vista o conjunto probatório formado em Juízo, sob o crivo do contraditório, observa-se que não há elementos suficientes a embasar um decreto condenatório.

As testemunhas não se recordavam dos fatos; pouco falaram a respeito de investigações referentes a furtos a caixas eletrônicos.

Não há outras testemunhas que possam ser ouvidas a fim de elucidar o ocorrido.

Assim sendo, a ação penal é improcedente para absolver os acusados.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER ANDERSON DA SILVA PAPA, EDIMILSON SILVA DO NASCIMENTO e EVANDRO MORATO MOREIRA, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, archive-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Guarulhos, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA